1.-PROPÓSITO

Establecer los lineamientos que aseguren la atención, análisis e investigación oportuna, objetiva y profesional de todas las demandas, quejas o denuncias presentadas en contra del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, incluyendo aquellas realizadas de manera anónima, con el fin de garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la confianza ciudadana y promover la mejora continua del desempeño policial.

2.-ALCANCE.

Es aplicable a todas las áreas, unidades administrativas y operativas de la DSPM Ensenada, independientemente de su jerarquía, que sea señalado o vinculado en una queja o denuncia presentada por la ciudadanía, otras dependencias gubernamentales o incluso por personal interno.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

DIRECCIÓN: a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.
DIRECTOR: al director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.
LEY: Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para el Estado de Baja California
REGLAMENTO INTERIOR: Reglamento Interior de la Dirección de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Ensenada.
REGLAMENTO INTERNO: Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Ensenada
SINDICATURA: Sindicatura Municipal de Ensenada
LINEAMIENTOS: Principios que rigen la atención ciudadana en la Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja California.
RCDYCP: Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada.
DEMANDA/QUEJA: Manifestación formal o informal de inconformidad por parte de una persona física o moral respecto a la actuación, omisión o conducta de uno o más servidores públicos adscritos a la DSPM.
QUEJA ANÓNIMA: Aquella presentada sin que se identifique al denunciante, pero que contiene hechos concretos verificables.
INVESTIGACIÓN INTERNA: Conjunto de actos encaminados a verificar la veracidad de los señalamientos y a determinar responsabilidades administrativas.
CONTROL INTERNO: Unidad administrativa encargada de recibir, canalizar, investigar y dar seguimiento a las quejas o denuncias.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

I. Procedimiento interno:

1. Recepción de la demanda
    - Las quejas podrán recibirse por escrito, de manera verbal, electrónica o anónima.
    - Serán recepcionadas por la Unidad de Asuntos Internos, quien asignará un número de folio y registrará en el sistema correspondiente.
    - Las denuncias internas sobre faltas de carácter leve son canalizadas por los mandos operativos, quienes, bajo el principio de jerarquía, tienen la facultad de reportar conductas que transgredan la disciplina, ética profesional o el cumplimiento de funciones.
2. Clasificación preliminar
    - Se determina si la queja es procedente, fundada, infundada, repetitiva o requiere canalización a otra autoridad.
    - Aun las quejas anónimas deben ser analizadas, y si contienen elementos verificables, deben ser investigadas.
3. Asignación de investigador
    - Se designará un servidor público capacitado, imparcial y sin conflicto de interés para conducir la investigación.
4. Investigación
    - Se recaban testimonios, entrevistas, evidencia documental, videograbaciones o cualquier otro medio lícito.
    - El investigado tiene derecho a conocer la acusación y ofrecer pruebas a su favor.

5. Informe de resultados
    - El área investigadora elabora un informe con conclusiones y, en su caso, recomendaciones para sanción o archivo.
    - Se remite al Director de la DSPM para conocimiento y determinación.
6. Resolución y seguimiento
    - Si se determina responsabilidad, la resolución podrá consistir en medidas disciplinarias proporcionales, como apercibimientos, arrestos administrativos o sanciones equivalentes, conforme a lo previsto en el RCDYCP.
    - Se comunica al quejoso el resultado de la investigación.
7. Registro y archivo

- Todas las demandas y su resolución serán registradas y archivadas por cinco años en un expediente físico y/o digital, conforme a las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

La investigación de demandas será independiente de cualquier procedimiento penal, civil o de derechos humanos, el personal encargado de la investigación deberá actuar con imparcialidad, respeto a los derechos humanos y confidencialidad, La falta de atención o encubrimiento de una queja puede constituir falta grave y será sancionada conforme a la ley.

Toda la información generada en estos procedimientos será considerada confidencial y tratada conforme a lo establecido en las disposiciones en materia de protección de datos personales. Sin embargo, podrá ser consultada mediante mecanismos de acceso a la información pública, siempre que no se comprometan investigaciones en curso ni se vulneren los derechos de las personas involucradas.

II. Procedimiento ante Sindicatura (Faltas Graves)

- Las demandas presentadas por ciudadanos, otras dependencias o por personal interno respecto de posibles faltas graves incluyendo actos de abuso de autoridad, corrupción, violaciones a derechos humanos u omisiones relevantes son investigadas directamente por el Departamento de Asuntos Internos de la Sindicatura Municipal.
- El procedimiento puede ser iniciado por comparecencia directa, mediante denuncia escrita o a través de los mecanismos establecidos por la Sindicatura, incluso de forma anónima.
- La Sindicatura se encarga de la conducción de la investigación bajo principios de objetividad, legalidad y confidencialidad, con etapas procesales definidas:
  - Admisión y análisis preliminar,
  - Investigación formal y etapa probatoria,
  - Emisión de resolución.
- Las sanciones pueden ir desde amonestación, suspensión temporal o definitiva del cargo, hasta la separación del servicio.

Una vez concluida la investigación correspondiente, la documentación se remite a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial, instancia que valida la legalidad y congruencia de la resolución y ejecuta, en su caso, las sanciones correspondientes.